

十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

## 【法官后语】

排斥关系的刑民交叉案件，即犯罪构成排斥民事法律关系的存在，①如涉合同诈骗型刑民交叉案件。在排斥关系的刑民交叉案件中，不可避免会面临民事行为效力认定与关联刑事生效判决认定事实的逻辑冲突问题。虽然合同签订行为构成合同诈骗罪并不当然导致合同无效，②但是，如何有效协调民事效力认定与刑事判决认定事实的冲突及后续处理问题，本文将结合案例对兼顾刑事判决既判力与民事权利保障作延伸探讨。

### 一、排斥关系刑民交叉案件中的逻辑冲突与厘清

#### （一）民事效力认定与刑事认定事实存在逻辑冲突

本案系典型的刑民交叉案件。在先的关联刑事案件生效判决认定，刑事被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒事实真相，伪造其儿子的身份证，并找人冒用其子名义与买受人签订房屋买卖合同，骗取买受人财物数额巨大，刑事判决认定其行为构成合同诈骗罪，应当返还买受人相应购房款。据此，刑事被告人儿子以其为涉案房屋的登记所有权人提起返还原物纠纷民事诉讼，但是买受人已实际占有涉案房屋并且居住多年。

由此产生刑事认定事实与民事行为效力认定的逻辑冲突，即在合同效力认

①陈兴良：《刑民交叉案件审理的司法规则——实体法与程序法的双重考察》，载《中国刑事法杂志》2024年第2期。

②人民法院案例库“甘某诉李某某、刘某保证合同纠纷案——刑民交叉案件中保证合同效力的认定”（入库编号：2024-08-2-104-001）认为，合同一方当事人刑事上构成诈骗罪，使另一方意思表示不真实；民事上构成欺诈，属于意思表示不真实一方享有撤销权的可撤销合同，并不必然导致相关联民事合同无效。可见，尽管签订案涉协议等行为构成合同诈骗罪，但在民商事领域并不当然导致合同无效。

定方面，依据一审民事判决，应当认定房屋买卖合同有效，且房屋不予以返还，而依据刑事判决，又应当认定房屋买卖合同并非真实的合同法律关系。进一步而言，如果人民法院对登记所有权人的诉讼请求不予支持，则会出现依据民事判决，买受人继续占有房屋，而依据刑事判决，买受人又得以从刑事被告人处取得购房款的双重受偿现象。

## （二）刑民交叉案件合同效力认定的逻辑顺序

此类涉合同诈骗罪的刑民交叉案件，需要明确当事人权利基础是适用合同效力认定还是表见代理。对于表见代理的认定与合同效力判断存在两种观点：一是应先根据《中华人民共和国民法典》相关规定对合同是否有效进行判断，合同无效时，代理人对其犯罪行为承担侵权责任；合同有效时，根据具体事实判断代理人的行为是否构成表见代理，代理人的行为构成表见代理，则被代理人承担合同责任，反之由代理人自己承担合同责任。二是应先判断是否构成表见代理，如果构成表见代理，则以被代理人为合同主体来判断合同是否有效，该被代理人在合同有效时承担合同责任，合同无效时承担返还责任；如果不构成表见代理，则由代理人承担侵权责任。

回归到法学基础理论上来看，表见代理制度解决的是代理人的行为对被代理人是否有效的问题，即判断代理人所作出的意思表示是否归属于被代理人的意思，或者说合同对被代理人是否有效。在刑民交叉案件中，关于合同效力的认定，在逻辑顺序上应当先根据《中华人民共和国民法典》第一百七十二条判断是否构成表见代理，<sup>①</sup>在此基础上再根据《中华人民共和国民法典》关于民事法律行为效力的相关规定对合同效力进行认定。

## 二、涉合同诈骗罪案件中民事合同效力认定

### （一）合同诈骗罪并不当然排斥表见代理适用

刑民交叉案件中，如果民事合同被认定有效，还会产生刑事犯罪与表见代理之间的关系问题。对此，有观点认为，仅过失犯罪中存在表见代理适用的空

---

<sup>①</sup>《中华人民共和国民法典》第一百七十二条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。

间，故意犯罪中没有存在表见代理的余地。<sup>①</sup>也有观点认为，表见代理并不当然排斥故意犯罪，相反，表见代理的前提是无权代理人从事了无权代理行为，而无权代理人的无权代理行为在绝大多数情况下都包含了行为人的恶意，这种恶意支配下的行为可能成为故意犯罪中的主观恶意。<sup>②</sup>笔者认为，第二种观点更为合理，即刑事犯罪并不当然排斥表见代理，但是表见代理是否存在仍需要结合案件的具体事实进行综合判断。

关于合同诈骗罪与表见代理之间也存在共存争议，有观点认为，如果行为人的行为构成表见代理，合同有效，但行为人不可能构成合同诈骗罪而只可能构成其他犯罪。<sup>③</sup>对此，基于保护善意相对人与交易安全考虑，现行法律框架内通过设置表见代理制度，将代理人所签订合同的民事法律后果归属于被代理人，但是，代理人对外签订合同并非被代理人的真实意思表示，就代理人而言，其本身通过虚构事实的方式来实现非法占有合同相对人财物的目的，其主客观行为本身能够认定构成合同诈骗罪。

## （二）涉合同诈骗案件中表见代理的适用认定

一般来说，关于表见代理的构成要件，一是行为人没有代理权；二是签订合同时存在使合同相对人相信行为人有权代理的事实或者理由，即具有代理权的表象；三是合同相对人主观上须为善意且无过失；四是行为人与合同相对人签订的合同应具备合同有效的一般条件，即不具有无效和可撤销的内容。<sup>④</sup>

第一，何某乙没有代理权，也无处分权。虽然拆迁安置补偿协议上载明的权利人系何某甲，但是，司法实践中，拆迁安置补偿协议系以家庭为单位，由家庭成员中的一人作为家庭成员代表在协议上签名，且案涉房屋系集体土地上的安置房，应属于家庭共有财产。本案中，在未办理产权证的前提下，无论拆迁安置补偿协议载明的是家庭成员中任何一位的姓名，涉案房屋性质均不发生

<sup>①</sup>董秀捷：《刑民交叉法律问题研究》，吉林大学2007年博士学位论文。

<sup>②</sup>刘建功：《刑民交叉案件若干疑难问题研究》，载《人民法院报》2006年4月12日。

<sup>③</sup>郭立峰：《表见代理与合同诈骗罪》，载《中国刑事法杂志》2005年第5期。

<sup>④</sup>最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著：《中华人民共和国民法典总则编理解与适用（下）》，人民法院出版社2020年版，第863~864页。

改变，仍属于家庭共同财产，而在案证据尚不足以证明何某乙有代理权或者处分权对涉案房屋进行单独处理。

第二，何某乙的代理行为具有代理权的表象，具体分析如下：一是何某乙与何某甲系父子关系，而家庭关系是一种特殊社会关系，具有类似家事代理的外观表象；二是何某乙持有载明何某甲签字的拆迁安置补偿协议原件而签订涉案房屋买卖合同；三是何某乙持有伪造的何某甲身份证原件，且其同时持有何某甲的银行卡；四是涉案买卖合同签订后，何某乙将房屋钥匙交给方某某并实际交付案涉房屋；五是涉案购房款亦转入何某甲账户，并在转账凭证上注明“买何某甲房款”。综合在案证据，以上五方面足以表明何某乙具有代理权表象。

第三，合同相对人方某某主观上善意且无过失，其支付了涉案购房款且该购房款符合交易时的市场价格。一方面，买受人方某某系经房产中介公司签订的涉案房屋买卖合同，而何某乙又持有伪造的何某甲身份证原件。另一方面，从买卖合同签订过程来看，何某乙持有拆迁安置补偿协议原件，方某某亦现场审查确认了该协议原件，作为普通民事主体，买受人已经尽到合理注意义务。同时，根据《银行卡业务管理办法》相关规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。何某乙持有其子何某甲的银行卡，由此可能造成的风险应当由被代理人本人承担。

### （三）合同诈骗罪并不导致合同效力被否定

行为人与合同相对人签订的合同应具备合同有效的一般条件。有观点认为，合同诈骗罪案件中不存在真实的合同法律关系，合同诈骗罪成立，合同法律关系即被否定。<sup>①</sup>那么，在先的关联刑事判决是否会导致在后的合同效力被否定？笔者认为，按照2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于刑民交叉案件的处理规定精神，结合人民法院案例库案例“广西壮族自治区来宾市人民

---

<sup>①</sup>陈兴良：《刑民交叉案件审理的司法规则——实体法与程序法的双重考察》，载《中国刑事法杂志》2024年第2期。

检察院诉某科技公司等72名被告环境污染民事公益诉讼案”相关观点，①在先的关联刑事判决并不影响在后的合同关系效力认定。结合本案而言，关联刑事判决既未直接认定涉案房屋买卖合同无效，也不构成涉案合同无效或者可撤销的法定事由，且涉案合同亦不具备其他无效和可撤销事由。

综上所述，何某乙涉案行为符合表见代理构成要件，且涉案房屋买卖合同不具有无效和可撤销的内容，涉案房屋买卖合同有效，现原告主张返还案涉房屋不应予以支持。